

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50619108320248240930
ID Comunicacao: 301112681
Data Disponibilizacao: 2025-06-17
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

```
<html>
<head>
  <meta>

  <style></style>
</head>
<body>
<article>
```

```
<header>
  <div></div>
```

```

</header>
<section><b>BUSCA E APREENS&Atilde;O EM ALIENA&Ccedil;&Atilde;O FIDUCI&Aacute;RIA N&ordm;
5061910-83.2024.8.24.0930/SC</b></section>
<section><b><table><tr><td>AUTOR</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></b></section>
<section>
  <p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>
</section>
<section>
<p><span>1) Defiro a convers&atilde;o da a&ccedil;&atilde;o de busca e apreens&atilde;o em execu&ccedil;&atilde;o
por quantia certa.</span></p>
<p><span>2) <strong>Retifique-se a classe processual.</strong></span></p>
<p><span>3)&nbsp;</span><span><strong>Cite-se</strong> a parte executada, preferencialmente por AR, ciente dos
prazos de&nbsp;<span>3 dias para pagar e de 15&nbsp;</span>para opor embargos.</span></p>
<p align="center"></p>
```

Arbitro honorários em 10% do valor atualizado da causa, com redução de 50% em caso de pronto pagamento.

4) Transcorrido o prazo sem pagamento, empregue-se o **Sisbajud** para localizar dinheiro em instituição financeira, com esteio no último cálculo apresentado pela parte exequente (art. 854 do CPC).

Sobrevindo bloqueio **Sisbajud** positivo:

a) providencie-se a transferência do numerário para conta vinculada aos autos, com a liberação de eventual excedente.

b) intime-se a parte executada (por seu Advogado ou, não tendo, pessoalmente), para arguir, em 5 dias, eventual impenhorabilidade/excesso de penhora, ciente que a impenhorabilidade deve ser demonstrada, se for de salário, remuneração, aposentadoria etc, por comprovante de rendimento e extrato bancário do mês do bloqueio.

c) intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, ciente que a expedição imediata de alvará depende da ausência de arguição de impenhorabilidade/excesso de penhora.

5) Sobrevindo bloqueio **Sisbajud** negativo, utilize-se o **Renajud** (restrição de transferência).

Não será feita restrição:

a) se existir restrição de outro juízo (a restrição somente será feita se a parte exequente trouxer informações sobre o outro processo e solicitar a instauração de concurso de credores).

b) se o veículo estiver gravado com alienação fiduciária e/ou arrendamento mercantil, porquanto a penhora recai sobre direito de crédito e não sobre o referido bem.

Para **Renajud** positivo: expedir-se mandado de construção, intimação e avaliação, atendendo-se ao endereço da parte executada. A avaliação observar a Tabela de Preços Médios da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), cabendo ao Oficial de Justiça apontar outro valor se o mau estado de conservação do veículo assim o recomendar.

6) Após, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento ao aguardo de manifestação de parte ou do transcurso do prazo de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC).

7) Com o decurso do prazo sem manifestação, independentemente de nova intimação, **arquivem-se**.

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>